

הסכם מיוחד להקצאת שטח

שנערך ונחתם ע"פ ביום 19 לחודש 5 שנה 2016

<u>מצד אחד</u>	בין: ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות (להלן - "המיישבת") ארץ זית שמן מובחר - משק אחיה בע"מ לבין: _____ ת"ז _____ <u>מצד שני</u> (להלן - "המשתמש") שילה כפר שיתופי חקלאי להתיישבות קהילתית בע"מ לבין: _____ <u>מצד שלישי</u> (להלן - "האגודה" /או "הישוב")
----------------	---

והואיל: והמשתמש מעוניין להשתמש לצורך נטיעה בשטח קרקע אשר הוקצה למיישבת, בתחומי היישוב ע"פ (להלן - "השטח") והמסומן במפה המצורפת להסכם זה כנספח "א";

והואיל: ובין המיישבת לבין הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון (להלן - "הממונה") נערך הסכם, לפיו נמסר השטח בהרשאה למיישבת לצורך תכנון פיתוח וביסוס היישוב. ההסכם מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח "ב";

והואיל: וההסכם המסומן כנספח "ב" מאפשר למיישבת להקצות למשתמש את המקרקעין לצורך נטיעה בכפוף לכך שהמשתמש יחתום על הסכם זה;

והואיל: והאגודה (הישוב) נתנה את הסכמתה לביצוע הנטיעה בשטח שבתחומי הישוב;

והואיל: והצדדים מסכימים בזאת, כי על אף שהמשתמש החל את השימוש בשטח ב 2000 בתאום עם המיישבת והאגודה, טרם מועד חתימתו של הסכם זה, יחולו כל תנאי הסכם זה גם ביחס לתקופה זאת וכי לא תהיה למי מהצדדים טענות כל שהן באשר לתקופה האמורה מעבר לאמור בהסכם זה.

והואיל: והמשתמש מכיר באחריותה של המיישבת על השטח ובזכותה להקצות שטח זה, בכפוף להסכמת האגודה, כאמור לעיל. מצורף להסכם זה אישור ועדת הקצאות של המיישבת ומסומן כנספח "ג";

אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:

1. המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. המיישבת מקצה את השטח למשתמש לתקופה, החל מיום 10.05.2016 ועד ליום 01/02/2033 (להלן - "תקופת הקצאת").

ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות
מרחב המרכז
02-6204552/1

ארץ זית שמן מובחר - משק אחיה בע"מ

שילה
כפר שיתופי חקלאי להתיישבות

3. הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההקצאה לתקופה נוספת וכל זאת 60 ימים לפני תום תקופת ההקצאה.
4. מוסכם בזאת, כי כל אחד מהצדדים להסכם זה יוכל להביא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את הסיבה, במתן הודעה בכתב לצד האחר 60 ימים מראש (להלן - "תקופת ההודעה המוקדמת").
5. המשתמש מתחייב להשתמש בשטח אך ורק למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה.
6. המשתמש מקבל על עצמו את כל חיובי המיישבת, כשינויים המחויבים, כמפורט בנספח "ב" להסכם לרבות שמירה ככל יכולתו על השטח שהוקצה לו.
7. תמורת ההקצאה ישלם המשתמש למיישבת דמי הקצאה סמליים בסך 1 ₪ לשנה.
8. מוצהר ומוסכם, על ידי המשתמש, כי השימוש בקרקע ייעשה על אחריותו הבלעדית. במידה והמיישבת תיתבע, על ידי מאן דהוא, בגין פעולותיו של המשתמש בשטח, אזי ישפה המשתמש את המיישבת ו/או את האגודה (הישוב) בכל סכום שיושת על המיישבת ו/או על האגודה (הישוב), בגין פעולותיו בשטח.
9. המשתמש לא יבצע כל השקעה כספית בשטח ללא רשות המיישבת ובתאום עם האגודה. ככלל, אסורה כל השקעה הקשורה בשטח, למעט גידור ונטיעה בלבד. במידה והמשתמש ישקיע כסף בפיתוח השטח למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה אזי:
 - א. הבאת הסכם זה לכדי סיום, על ידי המיישבת, תוכל להיות רק בנימוק של צרכי הציבור. עם זאת, הגדרת צורכי הציבור נתונה בלעדית בידי המיישבת.
 - ב. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין השקעותיו בשטח או בגין פינוי מוקדם כאמור בסעיף 10 להלן.
 - ג. המיישבת ו/או האגודה (הישוב) יעשו מאמץ להקצות למשתמש שטח חלופי לצורך השימוש שעשה בשטח. הכול במסגרת יכולותיהם הכספיות והמגבלות החוקיות של המיישבת ו/או האגודה (הישוב) באותו זמן.
10. כל מחלוקת שתהיה בקשר להסכם זה תתברר בבית המשפט לו מוקנה הסמכות המקומית והעניינית לדון בה. הצדדים יוכלו למנות בורר מוסכם מטעמם. הבורר יהיה פטור מסדרי דין ומדיני ראיות.
11. למרות כל האמור לעיל, מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי קיום הסכם זה תלוי בקיום ההסכם שבין המיישבת, בנוגע לשטח, לבין הממונה ובין המיישבת לבין האגודה. במידה וההסכם שבין המיישבת לבין האגודה ו/או ההסכם בין המיישבת והממונה יסתיים מסיבה כלשהי או השטח המוקצה יוקטן, הסכם זה יבוטל באופן מיידי. זאת מבלי שתהיה למי מן הצדדים טענה כלפי הצד השני.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שילה
בפר שיתופי חקלאי להגייס
קהילתית בע"מ
האגודה

ארץ זית שמן מובחר -
משק ארץ זית שמן
המשתמש

הסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות
מרחב המרכז
02-6204552
המיישבת

נספח להסכם בר רשות

אנו הח"מ, מאשרים ומתחייבים בואת כדלקמן:

1. ביום _____ נערך ונחתם הסכם בר רשות לשימוש בקרקע (להלן - "הסכם"), בינינו לבין ההסתדרות הציונית העולמית - החטיבה להתיישבות (להלן - "המיישבת").
2. בהתאם להסכם, קיבלנו לשימושנו מאת המיישבת שטח קרקע בתחומי הישוב _____ שטח הקרקע".
3. ידוע לנו, כי שטח הקרקע נמצא בתחום שטחים שנמסרו למיישבת בהסכם הרשאה מאת הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה והשומרון (להלן - "הממונה") - מסי חווה / עסקה מתאריך _____.
4. למען הסר ספק ולאחר שקיבלנו הבהרות מאת המיישבת, אנו מתחייבים בואת, ללא כל תנאי, להסדיר עם הממונה, בכל זמן שיבקש, את חצו החזוי והכספי בגין שימוש בקרקע, לכרות עימו הסכם, בגין שימוש בשטח הקרקע, נעשה זאת לאלתר וללא תנאי.
5. כמו כן, אנו מתחייבים בואת להסדיר את חצו החזוי והכספי, כלומר, לשלם בגין השימוש בשטח הקרקע, מיום חתימת הסכם בר רשות עם המיישבת, על פי תנאי ההסכם שיערכו עימו, נעשה זאת לאלתר וללא כל תנאי.
6. אנו מתחייבים, כי אם לא נבצע את האמור במסמך זה לאלתר וללא כל תנאי, רשאית המיישבת ו/או הממונה להורות לנו לסלק את ידינו משטח הקרקע ולחשיבו לה כשהשטח נקי מכל אדם וחפץ, בהתראה של שבעה (7) ימים מראש ואנו נעשה זאת כמועד שייקבע בהוראת המיישבת. אנו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי המיישבת והממונה.
7. אנו מתחייבים לשלם לממונה סך של 5,000 ₪ בגין כל יום אחור בפינוי שטח הקרקע והשבתו לידי המיישבת כשהוא נקי מכל אדם וחפץ.

ולראיה באנו על החתום ביום 19.5.16

ארץ זית שמן מובחר - משק אחיה בע"מ חתימה 5/4396/40 ת.ז. שם

ארץ זית שמן מובחר - משק אחיה בע"מ חתימה ש.א.ה

כתובת הנכס ש.א.ה

ארץ זית שמן מובחר -
משק אחיה בע"מ
ושק אחיה בע"מ

ש.א.ה
כפר שיתופי חקלאי
קהילתית



ארץ יזרעאל מובחר -
משק אחוז בע"מ

ש"ל
כפר שיתופי חקלאי להתיישבות
קהילתית בע"מ

ההסתדרות הציונית העולמית
לחטיבה להתיישבות
מרחב המרכז
02-6204592/1

000000